

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת יאסר חוג'יראת

פ/25/4069

הצעת חוק הנגשה לשונית והתאמה תרבותית, התשפ"ד–2023

- מטרה 1. מטרתו של חוק זה לקדם ולהבטיח שוויון בגישה לשירותים ציבוריים לכל אזרחי ותושבי ישראל, ללא קשר למוצאם, לשפת אמם או לתרבותם; לפעול למען הסרת חסמים שפתיים ותרבותיים במגע עם מוסדות המדינה; ולהוביל להפחתת פערים חברתיים וסיפוק תמיכה ושירותים מותאמים לצרכים של קבוצות אלו.
- הגדרות 2. בחוק זה –
- "אוכלוסיית מיעוט בישראל" – קבוצה אתנית אשר המשתייכים לה אינם חלק מקבוצת הרוב השולטת בחברה הישראלית, והנבדלת מקבוצת הרוב באחד או יותר מאלה: שפה, לאום, דת או תרבות, ובכלל זה האוכלוסייה הערבית, האוכלוסייה הדרוזית והאוכלוסייה הצ'רקסית;
- "עולים וילדיהם" – עולים או יהודים הזכאים לעלייה לפי חוק השבות, התש"י–1950;
- "שירותים פיננסיים" – שירותי בנקאות, מתן אשראי וביטוח;
- "שירותים ציבוריים" – שירותים המיועדים לשימוש הציבור, ובכלל זה – שירותי חירום, בריאות ובריאות הנפש, משפט, רווחה, תחבורה, ביטוח לאומי, מנהל אוכלוסין, חינוך, תעסוקה, בינוי ושיכון, ביטחון פנים, מיסים, מידע, שירותים פיננסיים ומיצוי זכויות;
- "השר" או "השר הממונה" – שר המשפטים.
3. (א) מוקמת בזה הרשות להנגשה לשונית והתאמה תרבותית, במשרד המשפטים, שתפעל לקידום מטרות חוק זה (להלן – הרשות).
להקמת הרשות להנגשה לשונית והתאמה תרבותית

(ב) תקציב הרשות ימומן מאוצר המדינה.

4. תפקידי הרשות
וסמכויותיה

(א) הרשות תהיה אחראית על יצירתם והפעלתם של פתרונות להנגשה לשונית והתאמה תרבותית של שירותים ציבוריים לכלל אוכלוסיות המיעוט בישראל, לעולים וילדיהם, ובכלל זאת:

(1) הקמת מוקד מתורגמנות אשר ייתן שירותי תרגום לשוני בעל-פה בזמן אמת, בשיחות טלפון או בשיחות וידאו עבור כלל משרדי הממשלה והשירותים הציבוריים; המוקד יהיה אחראי על איתור מתורגמנים, על הכשרתם ועל בקרת איכות התרגום; המוקד ירכז את שירותי התרגום בעל-פה מול כלל השירותים הציבוריים ויבצע אותם;

(2) הקמת חטיבת תרגום בכתב שתהיה אחראית על תרגום חומרים כתובים כגון טקסטים, לרבות אלה המיועדים לאתרי אינטרנט של שירותי ציבור ומשרדים ממשלתיים, וכתוביות; באתר של האינטרנט של הרשות, שבו יפורסמו, בין היתר: מועדי קבלת קהל במרכז, מספרי טלפון של המרכז, התחומים שבהם הרשות מעניקה שירותים במרכז, סוגי השירותים והשפות שבהן הם ניתנים; כלל משרדי הממשלה יעלו לאתר את המידע בנוגע להנגשת שירותיהם;

(3) הקמת חטיבת דיגיטל האמונה על הנגשת אתרי ממשלה ושירותי ציבור; החטיבה תהיה אחראית גם על ניהול רשתות חברתיות;

(4) הקמת חטיבת מבצעים המפקחת על תהליך ההנגשה לשונית וביצועה;

(5) הקמת חטיבת כשירות תרבותית אשר תהיה אחראית על ייעוץ בין-תרבותי, חינוך וגישור.

(ב) הרשות תנסח מסמך עקרונות והנחיות להנגשה לשונית והתאמה תרבותית, שיתעדכן מעת לעת ובהתאם לצורך, אשר יחייב את כל משרדי הממשלה וגופים אחרים הפועלים מטעמה.

(ג) הרשות תמליץ לשר על מדיניות, על התקנת תקנות ונהלים, תיקוני חקיקה בתחומי הנגשה לשונית והתאמה תרבותית.

(ד) הרשות תפיק דוח שנתי אשר יובא לדיון בפני ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת.

- מנהל הרשות 5. (א) הממשלה, על פי המלצת שר המשפטים ושר האוצר, תמנה את מנהל הרשות להנגשה לשונית והתאמה תרבותית (להלן – מנהל הרשות); הודעה על מינוי מנהל הרשות תפורסם ברשומות.
- (ב) מנהל הרשות יהיה עובד מדינה.
- (ג) תקופת כהונתו של מנהל הרשות תהיה ארבע שנים וניתן לשוב ולמנותו לתקופה אחת נוספת של שנתיים.
- (ד) מנהל הרשות ממונה על ביצועי תפקידי הרשות לפי חוק זה, והוא כפוף לשר בהתאם להוראות חוק זה.
- (ה) כשיר להתמנות מי שהוא בעל ניסיון אקדמי וניסיון ניהולי הולם, ובלבד שהוא לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי להתמנות לתפקיד מנהל הרשות ולא הוגש נגדו כתב אישום בעבירה כאמור שטרם ניתן לגביו פסק דין סופי.
- ביצוע ותקנות 6. שר המשפטים יהיה ממונה על ביצוע חוק זה רשאי להתקין תקנות לביצועו.
- תחילה 7. תחילתו של חוק זה שנה מיום פרסומו.

דברי הסבר

בישראל כיום חיים ומתנהלים אזרחים ותושבים רבים המשתייכים לאוכלוסיות מיעוט הנבדלות מקבוצת הרוב בשפה, לאום, דת ותרבות וכן לאוכלוסיית העולים וילדיהם. בשל שונותם וחסמי השפה עמם הם מתמודדים, חברי קבוצות אלו נתקלים בקשיים רבים במיצוי זכויותיהם ובקבלת השירות המגיע להם ממוסדות המדינה.

סוגיית ההנגשה הלשונית ברשויות הציבוריות השונות בהן ניתנים שירותים לאזרח מוסדרת בחלקה בחקיקה מועטה, מפוזרת ולא אחידה. נוצר אפוא מצב שחלק מהרשויות הציבוריות מחויבות על פי חוק להנגיש את שירותיהם לאוכלוסיות מיעוט בישראל, חלקן נותנות שירותים אלה באופן וולונטרי וחלקן לא נותנות שירותי תרגום כלל. בכל הנוגע להתאמה תרבותית ולהתחשבות בשונות האתנית של חברי אוכלוסיות המיעוט, אשר מקשה עליהם פעמים רבות בהתנהלות מול גופים ציבוריים וסמי-ציבוריים, אין התייחסות בחקיקה כלל.

על מנת להתמודד עם מצב לקוי זה, מוצע להקים בחקיקה גוף ציבורי – "הרשות להנגשה לאומית והתאמה תרבותית" (להלן – הרשות) – שיהיה האחראי המרכזי ליצירתם ולהפעלתם של פתרונות להנגשה לשונית והתאמה תרבותית של שירותים ציבוריים לכלל אוכלוסיות המיעוט והעולים בישראל. הרשות תהיה גוף מבצע, מייעץ, מסביר, מפקח ואוכף בתחום ההנגשה הלשונית וההתאמה התרבותית בכלל שירותי הציבור בישראל. בנוסף, מוצע כי הפתרונות שיגובשו על ידי הרשות יתועדו במסמך עקרונות, אשר יחייב את כל משרדי הממשלה והגופים הפועלים מטעמה. כמו כן, מוצע להקים מכוח החוק מוקד מתורגמות מטעם הרשות, שיעניק שירותי תרגום בעל-פה לפונים – אזרחים ותושבים גם

יחד – המבקשים למצות זכויותיהם ומתקשים בכך בשל שונותם התרבותית והלשונית. לבסוף, מוצע להקים אתר אינטרנט לרשות, שבו יפורסם מידע על אודות פעילותה.

הרשות תאפשר לצמצם פערים ולהסיר חסמים בצריכת שירותים ומידע ממשלתיים, לרבות חברות ממשלתיות, תאגידים סטטוטוריים ורשויות מקומיות לדוברי שפות שאינן עברית. הרשות תחתור לשוויון זכויות בקבלת שירותים ומידע מונגשים לשונית לדוברי השפות בישראל שאינן עברית ביניהם מועמדי עלייה, אזרחים ישראליים, תושבי קבועים וארעיים וחסרי מעמד משפטי בישראל. באמצעות פעילותה של הרשות תתאפשר יצירת נהלים אחידים ומותאמים שפה, נוהג ותרבות, למתן שירותי הנגשה לשונית במוסדות המדינה וגופים ציבוריים.

הצעת חוק זו נוסחה בשיתוף פעולה עם "הקואליציה להנגשה לשונית".

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ז' בכסלו התשפ"ד (20.11.2023)